

1500632-16.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... indica, que o réu vinha se dedicando ao tráfico de drogas, sendo que ostenta atos infracionais análogos ao tráfico de drogas quando adolescente (cf. certidão de fls. 38 e cópias de B.O.s de fls. 23/30), bem como que encontra-se preso por outro processo em trâmite pela 1ª Vara Criminal desta comarca por delito também de tráfico de drogas (proc. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1500632-16.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500632-16.2020.8.26.0530

C. 362/2020

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALVES RIOS

VISTOS.

I.

ROGERIO ALVES RIOS está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, em 13 de março de 2020, por volta de 14h20, na Rua Francisco Isidoro da Silva, numeral 65, Jardim Diva Tarla, nesta cidade e comarca, o acusado, depois de adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, tinha em depósito e guardava:

a) 31,970g (trinta e um gramas, novecentos e setenta miligramas) de cocaína,

acondicionados em 163 microtubos de plástico do tipo eppendorf, de 0,5ml cada um e cor amarela;

b) 13,550g (treze gramas, quinhentos e cinquenta miligramas) de cocaína, acondicionados em 30 microtubos de plástico do tipo eppendorf, de 1,5ml cada e cor amarela;

c) 11,010g (onze gramas e dez miligramas) de cocaína, acondicionados em 44 microtubos de plástico do tipo eppendorf, de 1,0ml cada um e cor amarela.

Tais substâncias, constantes do auto de exibição e apreensão à fl. 08, laudo de constatação às fls. 34/36 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 57/59, eram para fins de entrega ao consumo de terceiros, mediante venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o acusado adquiriu, recebeu, trazia consigo e mantinha guardadas e em depósito as drogas acima mencionadas, a fim de vendê-las junto a usuários.

Policiais militares em patrulhamento de ações especiais avistaram o acusado no local em atitude suspeita.

Em abordagem, localizaram no bolso da bermuda que ele trajava 06 eppendorfs contendo cocaína, na cor amarela. Dentro da sua cueca foram encontrados R\$ 18,00, em notas de dois. Informalmente ele disse ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado era para seu próprio uso.

Com utilização de cão farejador, os policiais apreenderam, a cerca de 15 m do local da abordagem, uma sacola plástica, em meio a um entulho da construção civil, contendo 230 eppendorfs amarelos da mesma droga, alguns idênticos aos que estavam em poder do acusado. Diante disso ele acabou admitindo a propriedade das drogas, esclarecendo que estava em seu turno de venda da droga.

As circunstâncias apuradas no flagrante permitem a conclusão de que o acusado visava à mercancia de entorpecentes junto a usuários, sendo clara a destinação das drogas para a venda.

Cumprе ressaltar que o local está nas imediações de estabelecimentos indicados no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Congregação Cristã no Brasil e Igreja Ad. Ribeirão Verde, cf. croqui à fls. 56), o que atrai a incidência da causa de aumento de pena ali contida.

O réu foi inicialmente citado por edital (fls. 95/96), sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, a qual apresentou a defesa prévia de fls. 105.

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2021 (fls. 106), oportunidade em que foi decretada a revelia do réu e declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao mesmo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 129), sendo revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 03 de novembro de 2021 (fls. 138/139), o qual apresentou nova defesa prévia de fls. 137.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados e anexados aos termos de audiência de fls. 123 e 160/162.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (arquivo gravado e anexado ao termo

de audiência de fls. 160/162) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal ante os seus antecedentes, sem aplicação do redutor, pois o réu se dedicava ao tráfico, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e com fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena. Nos memoriais finais o Doutor Defensor (arquivo gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 160/162) requereu a não integral procedência da ação, pois o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas, demonstrando arrependimento e esclareceu que o fez por razões de necessidade, o réu é primário e sem antecedentes, foi pequena quantidade de droga apreendida (40 gramas de pó amarelado onde foi detectada a presença, porém não a quantidade de cocaína), não houve provas de que o réu se dedicasse habitualmente ao tráfico de drogas ou que integrasse organização criminosa e não houve provas de que eventuais frequentadores das igrejas indicadas na denúncia estivessem sendo afetadas pela conduta imputada ao acusado. Assim, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3, exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, fixação regime aberto para início de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu foi interrogado em juízo (arquivo gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 160/161) e disse que está preso por delito de tráfico de drogas devido a outro processo. Confessou que estava no local dos fatos vendendo drogas porque estava precisando de dinheiro para ajudar sua família e confirmou os fatos descritos na denúncia.

O policial militar Bruno Cesar Giorgetti foi ouvido em juízo (arquivo gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 123) e disse que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, bem conhecido como ponto de venda de drogas, e o acusado, ao perceber a presença dos policiais, tentou se desvencilhar, contudo foi abordado. Afirmou que com o acusado foram localizados 06 pinos de cocaína de cor amarela mais R\$ 18,00 escondidos em sua veste íntima. Relatou que, questionado, o acusado ficou nervoso ao tentar dizer o que estava fazendo naquele local, pois não reside nas proximidades. Informou que com a utilização de cão farejador, localizaram mais 230 pinos de cocaína com as mesmas características dos pinos que estavam na posse do acusado. Disse que, novamente questionado, o acusado admitiu que estava realizando tráfico de drogas no local. Relatou que, salvo engano, no dia dos fatos, o acusado disse que havia acabado de assumir o turno da tarde, pois havia um outro rapaz no turno da manhã.

O policial militar Rogério Thomazella Diogo foi ouvido em juízo (arquivo gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 123) e disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Diva Tarlá/Ribeirão Verde e abordaram o acusado em local conhecido pelo tráfico de drogas. Afirmou que em busca pessoal, localizaram 06 pinos de cocaína no bolso de sua bermuda e R\$ 18,00 em dinheiro no interior de sua cueca. Relatou que no momento da abordagem, o acusado disse que as drogas seriam para uso próprio, pois era viciado em drogas, mas como o local é conhecido pelo tráfico de drogas, possui muito entulho, mato, onde é costumeiro se esconder drogas, fizeram uso de um cão de detecção de drogas, o qual localizou em local próximo ao local em que o acusado se encontrava, mais uma sacola com 200 pinos de cocaína, do mesmo tamanho e da mesma cor daqueles pinos que o acusado estava portando. Informou que ao apresentar ao acusado as drogas que o cão localizou, o mesmo confessou que estava

no seu turno de venda de drogas no local.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pela fotografia das drogas apreendidas, pelo exame de constatação provisória de fls. 34/36, pelo exame químico toxicológico de fls. 57/59.

A autoria do delito de tráfico de drogas restou incontroversa, diante da confissão espontânea do acusado, que admitiu que estava vendendo drogas no local dos fatos e que a totalidade das drogas apreendidas estavam em sua posse, o que foi corroborado pelos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares, que afirmaram que abordaram o acusado em ponto conhecido pelo tráfico de drogas e atribuíram ao acusado a posse da totalidade das drogas apreendidas, bem como que o acusado confessou informalmente que no momento da abordagem era seu turno de venda de drogas no local.

A destinação comercial das drogas ficou comprovada pela quantidade e forma de embalagem das drogas apreendidas (163 microtubos de plástico, tipo eppendorf de 0,5ml de cor amarela, contendo 31,970 gramas de cocaína; 30 microtubos de plástico, tipo eppendorf de 1,5ml de cor amarela, contendo 13,550 gramas de cocaína; e 44 microtubos de plástico, tipo eppendorf de 1,0 ml de cor amarela, contendo 11,010 gramas de cocaína - cf. auto de constatação de fls. 34/36), além da quantia de R\$ 18,00 em dinheiro trocado, cuja origem lícita não foi comprovada, aliado aos depoimentos dos policiais militares que informaram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas e a própria confissão do réu, que admitiu a venda de drogas naquele local, então tenho como demonstrada a destinação comercial, pois a quantidade de droga apreendida é incompatível com a posse de mero usuário e as circunstâncias do flagrante revelam a destinação comercial das drogas, o que configura o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Entendo não ser o caso de incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 devido ao tráfico de drogas ter sido cometido nas imediações de duas igrejas, pois tal hipótese não se encontra enumerada no rol taxativo do referido inciso. Inclusive este é o entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)

Assim, tenho como configurado o crime previsto no artigo 33, "caput", da lei n. 11.343/06.

No mais, observo que o réu, apesar de ser primário (F.A. de fls. 149/151 e certidões de fls. 38 e 155/156), menor de 21 anos de idade na data dos fatos e de não haver provas de que seja integrante de organização criminosa, a prova colhida indica, que o réu vinha se dedicando ao tráfico de drogas, sendo que ostenta atos infracionais análogos ao tráfico de drogas quando adolescente (cf. certidão de fls. 38 e cópias de B.O.s de fls. 23/30), bem como que encontra-se preso por outro processo em trâmite pela 1ª Vara Criminal desta comarca por delito também de tráfico de drogas (proc. 1501766-44.2021.8.26.0530 - fls. 134/135), além da quantidade de drogas apreendidas, não demonstração de ocupação lícita, que o permite concluir que o réu vinha se dedicando com habitualidade ao tráfico de drogas, o que inviabiliza a concessão do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o caso dos autos se manteve dentro da normalidade para a espécie, aliado à primariedade do acusado, então fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mesmo porque, a pena-base foi fixada no mínimo legal e nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Terceira fase: não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, especialmente em face do afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por isso, mantenho a pena acima aplicada, que torno definitiva. Regime inicial: por se tratar de crime equiparado a crime hediondo, e à luz do dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n. 8072/90, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: considerando a situação financeira do réu, que é precária, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos que será corrigido pelos índices da correção monetária.

Observo que foi apreendida em poder do réu a quantia de R\$ 18,00 – fls. 08, cuja origem lícita o réu não comprovou, por isso, incide a presunção de que o valor era proveniente da venda de drogas, assim, confisco o dinheiro apreendido nos autos em favor do FUNAD – Fundo Nacional Anti Drogas.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR réu ROGERIO ALVES RIOS, R.G.: 57.436.717, filho de Antonio Rios e Maria Feitosa Alves, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e 500 (quinhentos) dias-multa, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão e proceda-se o depósito do dinheiro apreendido em favor da FUNAD, desde já oficiando-se à autoridade policial para que providencie a remessa aos autos do comprovante de depósito judicial do valor apreendido, conforme protesto de fls. 62.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto 11 de março de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira  
Juiz de Direito